

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO – ART. 157

O roubo é um crime importantíssimo para fins de concurso público, ao qual temos que estar atentos, pois ele é muito cobrado e muitos detalhes são exigidos, além de jurisprudência.

ROUBO

Código Penal

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

O art. 157 assemelha-se muito ao art. 155, referente a furto. Aqui, no art. 157, há uma mudança na ordem que as coisas são ditas, mas isso não altera a compreensão e a semelhança com o crime de furto. Para que haja crime de roubo, é necessário haver subtração de uma coisa alheia móvel, pois não há possibilidade de haver o roubo, por exemplo, de um bem imóvel, de um bem imaterial.

A primeira parte do art. 157 afirma: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem", como no crime de furto, ou seja, há o crime de furto dentro do crime de roubo, a distinção começa depois da vírgula, na segunda parte do artigo, onde temos: "mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa. "; logo trata-se de um crime de alto potencial ofensivo.

É preciso entender que o crime de roubo pode ser praticado das seguintes formas:

1. Mediante Grave Ameaça: que pode se dar por meio de palavras, gestos, símbolos, qualquer meio idôneo, inclusive implícito.

Ex.: assaltante que se aproxima na vítima e fala: "Passa o celular"; ele não precisa falar algo como "Passa o celular ou eu te mato", esta ameaça pode estar implícita na situação.

ANOTAÇÕES



2. Mediante Violência — Própria/Física/Vis Absoluta: a violência física também pode acontecer de qualquer forma, e não precisa ser aquela que necessariamente deixe marcas ou lesões. Ela pode ser uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima, seguida de morte; mas pode ser, também, uma via de fato, como um empurrão, um puxão de cabelo etc., tudo isso é considerado violência.

Ao estudar furto, fala-se de furto por arrebatamento. Existe, também, o **roubo por arrebatamento**.

O furto por arrebatamento é aquele "encontrão", é aquela situação em que o agente corre e tira a bolsa da vítima. Nesses casos houve um contato físico, mas ele é pequeno e somente tem a finalidade de fazer uma subtração, por isso os doutrinadores consideram que houve um furto por arrebatamento.

Supondo uma situação em que uma mulher está segurando uma bolsa e um sujeito golpeia o seu braço com um pedaço de pau, a fim de levar a bolsa. Nesse caso, não dizemos que houve um furto por arrebatamento, pois aconteceu uma violência para que houvesse a subtração, logo trata-se de roubo. No caso do roubo por arrebatamento, há o emprego de uma violência rápida para que haja a subtração do bem.

Sabemos que o crime de roubo envolve grave ameaça e violência. O que nem todos sabem é o terceiro meio pelo qual o crime de roubo pode ser praticado, e muitas vezes ele é esquecido pelos alunos.

3. Redução à Impossibilidade de Resistência da Vítima — Violência Imprópria/Meio Sub-reptício: a redução à impossibilidade de resistência da vítima é chamada de **violência imprópria**. Esta denominação é muito importante, também podendo ser chamada de **meio sub-reptício**.

Ex.: um sujeito vai a um bar e coloca sonífero na bebida de uma pessoa, com a finalidade que ela durma e desmaie, para, então, conseguir subtrair a bolsa da vítima. Nesse caso, não houve grave ameaça, nem violência física propriamente dita, como uma via de fato ou uma lesão corporal. Houve, na verdade, violência imprópria, um meio sub-reptício que reduziu à impossibilidade de resistência da vítima, pois, por meio de um sonífero, a vítima dorme, não consegue resistir à ação do agente e é submetida à prática da subtração.

ANOTAÇÕES



Muitos diriam que uma droga que foi ministrada e houve, posteriormente, um crime de furto. Isso é incorreto, pois houve um crime único, crime de roubo, classificado como **crime de roubo próprio**. Tudo que está no art. 157 é chamado de roubo próprio. Logo, o roubo próprio pode ser praticado mediante grave ameaça, violência própria e também violência imprópria.

ATENÇÃO

É importante lembrar que o **roubo próprio** também pode ser praticado mediante **violência imprópria**.

ROUBO – CLASSIFICAÇÃO

Crime Complexo

O roubo é um crime complexo. Crimes complexos são aqueles que resultam da **fusão de dois ou mais tipos penais**. Observando o *caput* do art. 157, temos, primeiramente, o crime de furto ("Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem") mais outro crime, que pode ser de ameaça, de constrangimento ilegal, de lesão corporal etc., dependendo da forma com que o roubo está sendo praticado.

Crime Pluriofensivo

O roubo também é um crime pluriofensivo. Isso é uma decorrência lógica do crime complexo, pois o crime pluriofensivo é aquele que **atinge mais de um bem jurídico**. Quando falamos do furto, que é uma parte do roubo, ele atingirá a parte patrimonial, por isso mesmo o roubo está incluído nos crimes contra o patrimônio.

Porém, ele ofenderá, também, outros bens jurídicos tutelados pela norma penal, como no crime de ameaça ou constrangimento ilegal, pois atingirá a liberdade individual. O crime de lesão corporal atingirá a integridade física da pessoa.

ROUBO – SITUAÇÕES ESPECÍFICAS

Roubo de uso

ANOTAÇÕES



15m

Quando estudou-se sobre furto, viu-se a figura de furto de uso, que ocorre quando o agente efetua uma subtração, mas já com a intenção de restituir a vítima, ele quer simplesmente usar aquilo sem que a vítima saiba, portanto ele utiliza aquilo e o devolve para a vítima, sem que ela descubra. O furto de uso não configura crime. Já **o roubo de uso configura crime de roubo**, ainda que seja alegado que a subtração foi somente temporária.

Roubo de coisa comum

No art. 156, do CP, temos o crime de furto de coisa comum, que é um benefício dado quando o agente detém parcela do bem que foi subtraído, como os condôminos, os sócios, os co-herdeiros. Ele detém parcela do bem e subtrai algo que, de certa forma, lhe pertence, ainda que seja uma pequena parcela. No caso de roubo de coisa comum, imaginando uma situação que um condômino iria ameaçar o síndico para pegar o carro do condomínio, não há benefício, **configura crime de roubo normalmente**.

Roubo privilegiado

Existe a figura do furto privilegiado, quando o agente é primário e a coisa subtraída é de pequeno valor.

Podemos aplicar a figura do furto primário no roubo, ou seja, se o agente que comete o roubo for primário e a coisa subtraída for de pequeno valor, ele pode se valer dos mesmos benefícios previstos no art. 155, §2º? Nesse caso, a resposta é negativa, pois a legislação não vai admitir a aplicação de uma analogia *in bonam partem* (em benefício do réu), portanto podemos dizer que **roubo privilegiado não existe, ele irá responder normalmente pelo crime de roubo**.

Princípio da insignificância

Não se aplica ao roubo. Assim, se o sujeito rouba um real, mas usou de grave ameaça ou usou de violência, ou, ainda, usou de meio sub-reptício a violência imprópria, não será possível aplicar o princípio da insignificância.

ANOTAÇÕES

AUSÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS DA VÍTIMA CARACTERIZA CRIME IMPOSSÍVEL?



Supondo uma situação em que o agente pratica a violência, pratica a ameaça ou pratica a violência imprópria, entretanto não há bens a serem subtraídos.

O agente deve responder por tentativa de roubo ou ele ficará impune em razão do crime impossível previsto no art. 17, do CP? Nesse caso, estaríamos diante de crime impossível, pela absoluta impropriedade do objeto?

1ª corrente – Não. Restará caracterizada a **tentativa de roubo**, ainda que o sujeito passivo não possua bens.

2ª corrente – Sim. Restará caracterizado o crime impossível se a vítima não possuir bens que possam ser subtraídos pelo sujeito ativo.

As **provas estão adotando a primeira corrente**. Pode-se estudar um julgado Superior Tribunal de Justiça (STJ), Resp 1340747, maio/2014.

O entendimento do STJ é que o roubo é um crime complexo; pois, ainda que não houvesse bens a serem subtraídos, os atos executórios tiveram início, porque o agente praticou a grave ameaça, a violência, a violência imprópria e, por isso, irá responder pela tentativa do crime de roubo.

ROUBO – MOMENTO CONSUMATIVO

Súmula 582 – STJ

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

ANOTAÇÕES



Por isso, fala-se que a Súmula 582 – STJ adota a **teoria do apprehensio**, chamada também de **amotio**. Basta haver a inversão da posse, independente da posse ser mansa e pacífica para que o crime de roubo seja consumado. Assim, imaginando o caso que o agente rouba o celular da vítima, a partir do momento que ele pega o celular em suas mãos, ainda que ele venha a ser preso logo em seguida e nunca tenha chegado a ter a posse mansa e pacífica desse aparelho, o crime de roubo estará consumado no momento da inversão da posse da coisa.

ROUBO – CONCURSO DE CRIMES

1) Violência ou grave ameaça, mediante uma só ação, contra duas ou mais pessoas, com a finalidade de subtrair somente o patrimônio de uma delas.

Nessa situação há quantos crimes de roubo? Somente um crime de roubo, uma vez que somente um patrimônio foi subtraído; ou há dois crimes de roubo, uma vez que duas pessoas foram vítimas da grave ameaça? A jurisprudência já está pacífica nesse ponto afirmando que há **somente um crime de roubo**.

2) Violência ou grave ameaça, mediante uma só ação, contra duas ou mais pessoas, com a subtração de patrimônio de todas.



Ocorre, por exemplo quando há roubo na parada de ônibus ou dentro do coletivo. Nessas situações, há um roubo somente, uma vez que em uma ação ocorreu tudo isso, ou haveria mais roubos? (No caso, por exemplo, de cinco patrimônios subtraídos de diferentes pessoas, cinco roubos). É ponto pacífico na jurisprudência que **o número de roubos será correspondente aos patrimônios que vierem a ser subtraídos**. Portanto, se há violência ou grave ameaça, mediante uma só ação contra duas pessoas e o agente subtrai bens das duas, configura-se, portanto, dois crimes de roubo.

Esses dois roubos ocorreram em concurso material ou concurso formal de crime?

- Concurso Material de Crimes: ocorre quando o agente com mais de uma ação, ou seja, por meio de duas ou mais ações, pratica dois ou mais crimes, art. 69, do CP.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Concurso Formal de Crimes: acontece quando o agente, mediante uma ação, pratica dois ou mais crimes.

No caso, temos o concurso formal de crimes, pois o agente, mediante uma ação, praticou a subtração de vários patrimônios.

Se observarmos o art. 70, do CP, onde se trata do concurso formal de crimes, existem duas hipóteses:

- a primeira parte do art. 70 versa sobre o concurso formal próprio, quando não há desígnios autônomos; e
- a segunda parte versa sobre o concurso formal impróprio, quando há desígnios autônomos.

A forma como eles são punidos é muito distinta. No concurso formal impróprio, o agente responde pela soma material de cada um dos crimes. Nesse caso em que foram dois crimes, o agente responderá duas vezes pela pena de reclusão de 4 a 10 anos do roubo, podendo chegar à pena máxima de vinte anos.

Se vier a ser o concurso formal próprio, o agente responde somente por um crime de roubo com a pena aumentada de um sexto a metade, portanto o concurso formal próprio é muito benéfico para o réu que o impróprio.

No caso do exemplo dos dois roubos no ônibus, houve desígnios autônomos, há um desígnio autônomo para cada patrimônio que está sendo subtraído.

Entretanto, há uma polêmica entre curso formal próprio e impróprio. Na realidade, o STJ sabe que se trata de concurso formal impróprio, entretanto, por razões de política criminal, ele adota em algumas situações o concurso formal próprio (caso contrário, a pena seria muito grande).



35m

ATENÇÃO

Concurso formal de crime é uma matéria muito cobrada nos concursos. Entretanto, não costuma ser cobrada uma visão tão aprofundada a ponto de exigir a questão de ser próprio ou impróprio. Porém é preciso saber que, **quando houver a subtração, mediante uma ação de diversos patrimônios, será concurso formal de crimes de roubo.**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Parte Especial - ERICO DE BARROS PALAZZO.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.